

最高法院刑事判決

115年度台上字第1862號

上訴人 張宇翔（原名張哲瑋）

原審辯護人 蘇哲民律師

上列上訴人因違反毒品危害防制條例案件，不服臺灣高等法院中華民國115年1月6日第二審判決（114年度上訴字第5670號，起訴案號：臺灣臺北地方檢察署111年度偵字第26552、32679號），由原審辯護人代為提起上訴，本院判決如下：

主 文

上訴駁回。

理 由

一、按第三審上訴書狀，應敘述上訴之理由，其未敘述者，得於提起上訴後20日內補提理由書於原審法院，已逾上述期間，而於第三審法院未判決前仍未提出上訴理由書狀者，第三審法院應以判決駁回之，刑事訴訟法第382條第1項、第395條後段規定甚明。

二、本件上訴人張宇翔因違反毒品危害防制條例案件，不服原審判決，由其原審辯護人於民國115年1月22日代為提起上訴，並未敘述理由，迄今逾期已久，於本院未判決前仍未提出，依上開規定，其上訴為不合法，應予駁回。

據上論結，應依刑事訴訟法第395條後段，判決如主文。

中 華 民 國 115 年 4 月 14 日

刑事第四庭審判長法官 李英勇

法官 楊智勝

法官 高玉舜

法官 楊皓清

法官 林怡秀

01 本件正本證明與原本無異

02 書記官 林怡靚

03 中 華 民 國 115 年 4 月 20 日